

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/25/1123

הצעת חוק העונשין (תיקון – אחראי על חסר ישע לעניין חובת הדיווח), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 368א. בחוק העונשין, התשל"ז–1977,¹ בסעיף 368א, בהגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע", בפסקה (1), אחרי "של חסר ישע" יבוא "ובכלל זה מטפל פרה-רפואי או נפשי, ובכלל זה איש דת שמייצע לקטין או לחסר הישע", ואחרי "מעשה כשר או אסור שלו"; יבוא "בפסקה זו, "מטפל נפשי" – כהגדרתו בסעיף 347א(א);".

דברי הסבר

בשנת 1989 התקבל בכנסת תיקון 26 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), שעניינו הטלת חובת דיווח על פגיעה והתעללות בקטינים ובחסרי ישע בידי האחראים עליהם. חקיקה זו נועדה להרחיב את ההגנה על קטינים ועל חסרי ישע ולמנוע היעדר דיווח על מקרים קשים של התעללות בקטינים ובחסרי ישע והיעדר טיפול בהם. החוק הקיים מטיל חובת דיווח כללית על כל אדם לדווח במקרה בו היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב בוצעה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו. "אחראי" לצורך החוק מוגדר כהורה, כמי שאחראי לצורכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של הקטין או חסר הישע, כבן משפחה אחר שמלאו לו 18 שנים או כאדם אחר שמלאו לו 18 שנים, שהקטין או חסר הישע מתגוררים עמו או נמצאים עמו דרך קבע ושמתקיימים ביניהם יחסי מרות.

המציאות מלמדת כי פגיעות מיניות המבוצעות פעמים רבות בידי עוסקים במקצועות פרה-רפואיים, מטפלים, רבנים או אנשי דת אחרים אינן מדווחות, לאור הקושי של הקטינים וחסרי הישע לפנות ולדווח בשל מערכת היחסים המורכבת בינם לבין אותו גורם, אשר עשוי להוות דמות משמעותית ולהיות כתובת חשובה עבור מי שבא להתייעץ איתו. לא פעם השפעתם של אותם גורמים מייעצים על קטינים או חסרי ישע מגיעה לאותה רמה כשל הורה או כשל דמות סמכות אחרת שלה אחריות משמעותית כלפי הקטין, אף שהמרות שלהם אינה מתורגמת למרות פורמאלית או לסמכות מובנית של אחריות לשלומו של הקטין. בשל הקושי המיוחד לדווח במקרים אלו, ועל רקע החשיבות שבהטלת חובה שתאפשר את הרחבת ההגנה על ציבור הקטינים וחסרי הישע, ראוי כי החוק יכיר בציבור העוסקים במקצועות הטיפוליים,

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הפרה-רפואיים ואנשי הדת כנמנים עם אלו האחראים לבריאותו, לחינוכו ולשלומו של הקטין או חסר הישע, כך שפגיעה מצדס תחייב דיווח מצד גורם שלישי לצורך הפסקתה המיידית. מוצע בזאת, אם כן, להבהיר שגורמים מייעצים אלה נכללים בין הגורמים ה"אחראים על חינוכם ושלומם" של קטינים וחסרי ישע לעניין חובת הדיווח על התעללות בקטין או בחסר ישע. הצעת החוק נכתבה בסיוע איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1034/24) ועל ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/2967/24). הצעת החוק זהה לפ/2967/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)